

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 joumada I 1440 – 29 janvier 2019

162^{ème} année

N° 9

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019**, modifiant et complétant la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent..... 203

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret Présidentiel n° 2019-18 du 29 janvier 2019**, portant déploiement d'une unité militaire de transport aérien en République de Mali sous le drapeau des Nations Unies..... 211

Présidence du Gouvernement

- Nomination d'un gestionnaire en chef de documents et d'archives 211
Nomination d'un ingénieur en chef 211

Ministère de la Justice

- Décret gouvernemental n° 2019-62 du 25 janvier 2019**, fixant le montant de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel aux greffes des juridictions de l'ordre judiciaire..... 211
Décret gouvernemental n° 2019-63 du 25 janvier 2019, fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime d'assistance technique au profit des agents publics détachés exerçant en tant que des assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier 212

Ministère des Affaires Religieuses

Décret gouvernemental n° 2019-64 du 25 janvier 2019 , modifiant et complétant le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses	213
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 janvier 2019, portant ouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques au titre de l'année 1440H/2019	214

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle	215
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle au titre de l'année 2018	217

Ministère de la Santé

Nomination de directeurs	217
Nomination de chefs de services hospitaliers.....	218
Cessation de fonctions d'un directeur.....	218

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Décret gouvernemental n° 2019-65 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune de Sidi Ali Ben Aoun du gouvernorat de Sidi Bouzid	219
Décret gouvernemental n° 2019-66 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune de Baten El Ghézal du gouvernorat de Sidi Bouzid	221
Décret gouvernemental n° 2019-67 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune de Regueb du gouvernorat de Sidi Bouzid	223
Décret gouvernemental n° 2019-68 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune de Kalaat El Andalous du gouvernorat de l'Ariana	225
Décret gouvernemental n° 2019-69 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana	227
Décret gouvernemental n° 2019-70 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune de Bechri-Fanhnassa du gouvernorat de Kébili	229
Décret gouvernemental n° 2019-71 du 25 janvier 2019 , relatif à la délimitation du territoire de la commune d'El Bassatine du gouvernorat de Manouba	231

Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - Est abrogé le dernier point de l'article 3 relatif à "la personne morale" et reclassé immédiatement après le point relatif à "la confiscation". Sont également abrogés les points relatifs aux termes "biens", "gel", "confiscation", les dispositions des articles 5, 10, 13, le sous-paragraphe 2 de l'article 15, le premier alinéa de l'article 25, le premier alinéa de l'article 28, le quatrième alinéa de l'article 29, le sous-paragraphe 1 de l'article 36, le deuxième alinéa de l'article 40, le premier alinéa de l'article 54, les articles 57 et 58, le premier alinéa de l'article 61, l'article 64, les premier et quatrième tirets de l'article 68, le deuxième alinéa de l'article 92, l'article 99, le quatrième tiret de l'article 100, les articles 103, 104, 105, 107 et 108, le deuxième tiret de l'article 110, les premier et deuxième tirets de l'article 112, le premier alinéa de l'article 114, le premier alinéa de l'article 116, le neuvième tiret du premier paragraphe de l'article 119, le premier alinéa de l'article 127, l'article 130, le deuxième alinéa de l'article 137 et le premier alinéa de l'article 140 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d'argent, et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 3 – le point relatif au terme "**personne morale**" (nouveau)

- **Personne morale** : toute entité disposant d'un patrimoine distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 janvier 2019.

Art. 3 – les points relatifs aux termes "**biens**", "**gel**" et "**confiscation**" (nouveaux)

- **Biens** : les biens et les actifs quelle que soit leur nature, corporels ou incorporels, tangibles ou intangibles, meubles ou immeubles, quel que soit le moyen de leur acquisition, y compris les titres, les documents et les actes juridiques, quel que soit leur forme, y compris la forme électronique et numérique qui prouvent la propriété de ces biens ou l'existence d'un droit sur ces biens ou s'y rapportant.

- **Gel** : l'interdiction temporaire de l'aliénation des fonds, des revenus et des bénéfices s'y rapportant ou leur conversion ou gestion ou transmission ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous séquestre ou sous contrôle provisoire, sur décision rendue par un tribunal ou une autorité administrative compétente.

- **Confiscation** : la privation permanente des fonds, des revenus et des bénéfices s'y rapportant, de manière totale ou partielle, sur décision rendue par un tribunal compétent.

Art. 5 – (nouveau)

Est coupable d'infractions terroristes prévues par la présente loi et encourt la moitié des peines qui leurs sont applicables, quiconque :

- incite par tout moyen, à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa nature ou son contexte, un danger potentiel de leur commission.

- s'est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.

Si la peine exigée est la peine capitale ou la prison à perpétuité, cette peine est remplacée par une peine d'emprisonnement de vingt ans.

Art. 10 – (nouveau)

Le maximum de la peine encourue pour une infraction terroriste est prononcé si :

- elle est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression de leurs auteurs, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,

- elle est commise par des agents des forces armées, par des agents des forces de sécurité intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,

- elle est commise par ceux auxquels est confiée l'administration des entreprises, des lieux, des services, ou les moyens de transport visés ; par ceux qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,

- elle est commise en utilisant un enfant,
- elle est commise par une entente ou une organisation terroriste,
- il s'agit d'un crime transnational.

Si les circonstances de l'acte objet des poursuites paraissent de nature à justifier l'atténuation de la peine, la peine prononcée ne peut inférieure au minimum légal pour l'infraction terroriste, et ne peut être abaissée au-dessous de la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la peine de mort, la peine prononcée ne peut être au-dessous de l'emprisonnement à vie.

Le tout sans préjudice de l'application des circonstances atténuantes applicables aux enfants.

Art. 13 – (nouveau)

Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet intentionnellement, par quelque moyen que ce soit, pour l'exécution d'un projet individuel ou collectif, l'un des actes objet de l'article 14 et les articles de 28 à 36 de la présente loi, et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s'en abstenir.

Art. 15 – sous-paragraphe 2 (nouveau)

2. Le recours à la violence ou à la menace ou tout autre moyen d'intimidation pour s'emparer ou prendre le contrôle d'un aéronef civil en service ou en vol.

Art. 25 – premier alinéa (nouveau)

Est coupable d'infraction terroriste et puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars, quiconque aura commis des violences contre une personne jouissant de la protection internationale tout en connaissant le statut de la victime, si la violence rentre dans les prévisions des articles 218 et 319 du Code pénal.

Art. 28 – premier alinéa (nouveau)

Est coupable d'infraction terroriste et puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars, quiconque aura intentionnellement capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne sans ordre légal et menace de la tuer ou de lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce partie, qu'elle soit un Etat ou une organisation internationale ou une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s'en abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l'otage.

Art. 29 – quatrième alinéa (nouveau)

Est également puni de la peine de mort, quiconque aura intentionnellement commis, dans le cadre d'une infraction terroriste, le crime de viol.

Art. 36 – sous-paragraphe 1 (nouveau)

faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, tout en ayant connaissance que l'objectif, est de financer la commission de toute infraction terroriste prévue par les articles de 14 à 35 de la présente loi, ou d'être utilisés par des personnes, des organisations ou des ententes, ou dans des activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, et ce, nonobstant l'origine licite ou illicite de ces fonds, du lieu de l'infraction, ou du lieu où l'infraction était supposée être commise que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national.

Art. 40 – deuxième alinéa (nouveau)

Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme est composé de représentants du ministère public, des juges d'instruction, des juges des chambres d'accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles en première instance et en appel.

Il comprend également des représentants du ministère public, des juges d'instruction, des juges de chambres d'accusation, d'un juge des enfants et de juges siégeant au Tribunal pour enfants en première instance et en appel, compétents dans les affaires relatives aux enfants.

Les juges du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme sont sélectionnés en fonction de leur formation et expérience dans les affaires relatives aux infractions terroristes.

Art. 54 – premier alinéa (nouveau)

Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, le procureur de la République ou le juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut recourir à l'interception des communications des suspects, en vertu d'une décision écrite et motivée. Dans les mêmes cas, sur rapport motivé des officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes, l'interception des communications des suspects peut également avoir lieu, et ce, en vertu d'une décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Art. 57 – (nouveau)

Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, une infiltration directe ou numérique peut avoir lieu par le biais d'un agent de police ayant une identité d'emprunt ou par un informateur certifié par les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.

Dans les mêmes cas, sur rapport motivé de l'officier de police judiciaire, une infiltration directe ou numérique peut également avoir lieu, par le biais d'un agent de police ayant une identité d'emprunt ou par un informateur certifié par les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.

Dans les deux cas énoncés, l'infiltration a lieu sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et sous son contrôle pour une durée maximale de six mois, renouvelable pour la même durée par décision motivée.

La décision mentionnée au présent article peut être retirée à tout moment en vertu d'une décision écrite et motivée.

Art. 58 – (nouveau)

La décision prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, comprend l'empreinte digitale, l'empreinte génétique et l'identité d'emprunt de l'infiltré. Cette décision s'étend sur l'ensemble du territoire de la Tunisie.

Il est possible de se contenter de l'identité d'emprunt en cas d'infiltration numérique.

Il est interdit de révéler la véritable identité de l'infiltré, quel qu'en soit le motif.

Toute révélation est punie de six à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de quinze mille dinars.

La peine est portée à douze ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, si la révélation entraîne à l'encontre de l'infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du Code pénal.

La peine est de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt-cinq mille dinars, si la révélation entraîne des dommages corporels qui ne sont pas prévus par les articles 218 et 319 du Code pénal.

Lorsque cette révélation entraîne la mort de l'infiltré ou l'une des personnes prévues par l'alinéa précédent, la peine est portée à vingt ans d'emprisonnement et à trente mille dinars d'amende, sans préjudice de l'application des peines les plus graves relatives à l'homicide volontaire.

Art. 61 – premier alinéa (nouveau)

Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, le procureur de la République ou le juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut, selon les cas, ordonner en vertu d'une décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes prévues par la présente loi, de mettre en place un dispositif technique dans les affaires personnelles des suspects, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer discrètement leurs paroles et leurs photos ainsi que de les localiser. Dans les mêmes cas, et sur rapport motivé d'un officier de police judiciaire habilité à constater les infractions terroristes, le procureur de la République ou le juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut, selon les cas, ordonner en vertu d'une décision écrite et motivée, aux officiers de police judiciaire précités, de mettre en place un dispositif technique dans les affaires personnelles des suspects, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer discrètement leurs paroles et leurs photos ainsi que de les localiser.

Art. 64 – (nouveau)

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi et sans observer les prescriptions légales, procède intentionnellement à l'interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle ou à l'infiltration.

La tentative est punissable.

Art. 68 – premier tiret (nouveau)

- suivre et évaluer l'exécution des résolutions des instances spécialisées des Nations Unies se rapportant à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans le cadre du respect des obligations internationales de la Tunisie et émettre les recommandations et les directives y afférentes.

Article. 68 – quatrième tiret (nouveau)

- collecter et analyser les données en vue de réaliser une étude nationale diagnostiquant le phénomène du terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s'y rapportant, et ce, afin de cerner ses caractéristiques, ses causes, évaluer ses dangers et proposer les moyens de lutter contre ce phénomène. L'étude détermine les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène. Il est procédé à l'actualisation de cette étude chaque fois que de besoin.

Article. 92 – deuxième alinéa (nouveau)

Constitue également un blanchiment d'argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, l'acquisition, la détention, l'utilisation, le dépôt, la dissimulation, le camouflage, l'administration, l'intégration et la conservation du produit provenant directement ou indirectement des infractions prévues par l'alinéa précédent, ou la tentative, la complicité, l'incitation, la facilitation, ou l'apport de concours à le commettre.

Art. 99 – (nouveau)

Les personnes morales ayant la forme d'association ou d'organisation à but non lucratif, doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

- s'abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l'origine est inconnue ou provenant d'actes illégaux que la loi qualifie de délit ou crime, ou provenant de personnes physiques ou morales ou organisations ou organismes impliqués, à l'intérieur ou en dehors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes,

Il est établi, conformément à la législation en vigueur, une liste des personnes physiques ou morales ou organismes précités.

- s'abstenir de recevoir toutes cotisations dont la valeur est supérieure au plafond fixé par la loi,

- s'abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d'aide financière, quel qu'en soit le montant, sauf exceptions prévues par une disposition spéciale de la loi,

- s'abstenir de recevoir tous biens provenant de l'étranger sans le concours d'un intermédiaire agréé résident en Tunisie, à condition que la législation en vigueur n'y fasse pas obstacle,

- s'abstenir de recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq cent dinars, même au moyen de plusieurs versements dont le lien entre eux est suspecté.

Art. 100 – quatrième tiret (nouveau)

- conserver les livres et documents comptables, tenus sur un support matériel ou électronique, pour une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de leur clôture des transactions, et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 113 de la présente loi.

Art. 103 – (nouveau)

Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme doit décider le gel des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes ou de financement de la prolifération d'armes de destruction massive est établi par la Commission ou par les organismes internationaux compétents. La Commission doit également empêcher l'accès à tous fonds, actifs, ressources économiques, services financiers, ou autres pour ces personnes, organisations ou entités.

Les personnes chargées d'exécuter la décision de gel doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu'elles ont accomplies et en communiquer tous les renseignements utiles pour l'exécution de sa décision.

Les procédures d'exécution des décisions rendues par les organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être exercée contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision de gel.

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme doit transmettre les décisions de gel à la Commission tunisienne des analyses financières pour les insérer dans la base de données prévue par l'article 123 de la présente loi.

Art. 104 – (nouveau)

La personne concernée par la décision de gel ou son représentant ou le représentant de l'organisation ou de l'entité insérée selon la législation en vigueur, peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, d'ordonner l'utilisation d'une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses essentielles au paiement des denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le

paiement d'honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses relatives à des services juridiques ou à des charges ou à des frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens et des ressources économiques gelés.

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme peut ordonner l'utilisation d'une partie des biens et des ressources économiques gelés pour couvrir ces dépenses essentielles ou toutes autres dépenses nécessaires pour lesquelles la Commission donne son accord.

Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, ceux-ci sont avisés, sans délais, de l'ordonnance par les voies diplomatiques ; l'exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non-opposition de ces organismes, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de notification en ce qui concerne les dépenses essentielles et dans un délai de cinq jours ouvrés en ce qui concerne les autres dépenses nécessaires, excepté les dépenses nécessaires.

Art. 105 – (nouveau)

Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme d'ordonner la levée du gel sur ses biens s'il établit que ladite décision a été prise à son encontre par erreur.

La Commission doit répondre à la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrés, à compter de la date de sa présentation.

A défaut de réponse au cours de ce délai, la demande est réputée rejetée.

En cas où la Commission accepte la levée du gel, il est procédé à sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

En cas de refus, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification de la décision ou l'expiration du délai de présentation de la réponse de la Commission prévu par le deuxième alinéa du présent article.

Le greffe du Tribunal administratif procède à l'inscription de la requête et la transmet sans délai au Président de la Chambre, lequel désigne un conseiller rapporteur qui procède sous sa supervision à l'instruction de l'affaire.

Le Président de la Chambre saisie de l'affaire fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de la requête et cite les parties à comparaître par tout moyen laissant une trace écrite.

Après la plaidoirie, la Chambre met l'affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie et ordonne l'exécution sur minute.

Le tribunal notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de son prononcé.

L'appel des jugements susmentionnés ne suspend pas leur exécution, excepté le cas de l'ordonnance de sursis à exécution rendu par le Premier Président du Tribunal administratif conformément aux procédures prescrites à cet effet.

Si la décision de gel est fondée sur une résolution des organismes internationaux compétents, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu'après avoir informé et obtenu l'accord de l'organisme international compétent.

Dans tous les cas, les personnes citées à l'article 107 de la présente loi, et les autres parties concernées par le gel qui sont déterminées par la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, sont tenues de lever le gel dès la publication de l'ordonnance ou de l'acceptation du recours.

Art. 107 – (nouveau)

Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de vigilance nécessaires à l'égard de leurs clients :

- 1- Les banques et établissements de crédit,
- 2 - Les établissements de microfinance,
- 3 - L'Office national de la poste,
- 4 - Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles,
- 5 - les bureaux de change,
- 6- Les sociétés d'assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance,
- 7 - Les professions et les activités non financières ci-après désignées :

- les avocats, les notaires et autres des professionnels du droit, les experts comptables, les comptables, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission, lors de la préparation ou la réalisation au profit de leurs clients, de transactions ou d'opérations d'achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds de commerce, ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l'arrangement d'apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le contrôle de ces opérations ou la fourniture de consultation à leur propos, ou la création, l'exploitation ou l'administration de personnes morales ou de constructions juridiques,

- les agents immobiliers lors de l'accomplissement d'opérations au profit de leurs clients portant sur l'achat ou la vente d'immeubles,

- les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les directeurs de casinos dans les transactions avec leurs clients dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 108 – (nouveau)

Les personnes citées à l'article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance nécessaires suivantes :

1. s'abstenir d'ouvrir ou de conserver des comptes dont l'origine est inconnue ou des comptes avec de noms fictifs de manière claire, et vérifier au moyen de documents officiels et autres documents émanant de parties indépendantes et fiables, l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier.

2. vérifier, en s'appuyant sur des documents officiels et autres documents provenant de parties indépendantes et fiables:

- l'identité du bénéficiaire de la transaction et de la qualité de celui qui agit pour son compte et de toute personne représentant le client dans toute transaction autorisée et identifier et vérifier son identité.

- la constitution des personnes morales, les constructions juridiques, leur forme juridique, leurs sièges sociaux, la répartition de leur capital social et l'identité de leurs dirigeants et ceux qui ont la qualité de s'engager en leur nom,

- l'identité de l'ordonnateur de paiement et du bénéficiaire de l'opération en ce qui concerne les transferts effectués au moyen de prestataires de transfert de fonds directement et indirectement.

3. connaître le bénéficiaire effectif et prendre les mesures raisonnables pour vérifier son identité, en utilisant des informations ou des données provenant de sources fiables.

4. obtenir des informations sur l'objectif et la nature de la relation d'affaires.

5. obtenir immédiatement, en cas de recours à de tierces parties parmi les établissements financiers et d'affaires et les professions non financières prévues par l'article 107 de la présente loi, les données nécessaires pour identifier et vérifier l'identité du client et s'assurer qu'il est soumis à une réglementation et à une surveillance en rapport avec la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme, et qu'il a pris les mesures nécessaires à cet effet, et qu'il dispose de la capacité à fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d'identification de son client et autres documents pertinents, sous condition que l'obligation de vérifier l'identité du client demeure en tous les cas à leur charge.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

- elles nouent des relations,
- elles opèrent des transactions financières occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances ou qui comprennent des virements électroniques,
- il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme

- il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier ces données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s'abstenir d'ouvrir le compte ou de nouer ou de poursuivre la relation d'affaires ou de réaliser l'opération ou la transaction et envisager de faire déclaration d'opération suspecte.

Art. 110 – deuxième tiret (nouveau)

- disposer de systèmes adéquats de détection et gestion des risques pour les transactions avec “les personnes politiquement exposées”, ces systèmes doivent être en mesure d'identifier si le client ou le bénéficiaire effectif parmi les personnes en question et obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de poursuivre une relation d'affaires avec elles, et assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l'origine de leurs biens.

Art. 112 – 1^{er} tiret (nouveau)

- prêter une attention particulière aux relations d'affaires avec des personnes résidant ou ressortissants de pays qui n'appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de prévention de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme,

Art. 112 – deuxième tiret (nouveau)

- déterminer et évaluer les risques du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en rapport avec l'utilisation des nouvelles technologies, notamment lors du développement de produits ou de pratiques professionnelles nouvelles, y compris les nouveaux moyens pour la prestation de services et ceux créés suite à l'utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement en relation avec chacune des productions nouvelles ou déjà existantes, et prendre, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour s'en prémunir, sous condition que ces mesures comprennent une évaluation des risques avant le lancement ou l'utilisation de ces produits, pratiques et moyens de prestation de services.

Art. 114 – premier alinéa (nouveau)

Toute opération d'importation ou d'exportation de devises ou d'instruments négociables au porteur dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l'entrée ou à la sortie ou lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services douaniers.

Art. 115 – premier alinéa (nouveau)

Les parties chargées de contrôler les personnes mentionnées à l'article 107 de la présente loi, mettent des programmes et des mesures pratiques adoptant l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et le suivi de leur mise en œuvre.

Art. 116 – premier alinéa (nouveau)

Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article 103 et aux articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente loi, entraîne des poursuites disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l'article 107 de la présente loi.

Art. 119 – neuvième tiret du premier paragraphe (nouveau)

- d'un expert représentant l'Autorité de contrôle de la micro finance.

Art. 127 – premier alinéa (nouveau)

La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner au déclarant, en vertu d'une décision écrite motivée, de geler temporairement les fonds objet de la déclaration et les déposer dans un compte d'attente.

Art. 130 – (nouveau)

Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48, les procédures prévues par la cinquième section du chapitre premier de la présente loi, et les délais prévus par l'alinéa premier de l'article 39 de la présente loi, sont applicables aux infractions de blanchiment d'argent et les infractions principales y afférentes.

Le délai de la garde à vue ne peut être prorogé qu'une seule fois et pour la même période prévue par le premier alinéa de l'article 39 par décision écrite et motivée comprenant les motifs de fait et de droit la justifiant.

Les techniques spéciales d'investigation sont employées par les officiers de police judiciaire habilités, et ce, conformément aux dispositions du Code de procédures pénales, sous réserve des procédures et délais prévus par la cinquième section du chapitre premier de la présente loi.

Art. 137 – deuxième alinéa (nouveau)

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut également être exercée à l'encontre de la Commission tunisienne des analyses financières ou des organismes chargés de contrôler les personnes énumérées à l'article 107 de la présente loi, dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont dévolues.

Art. 140 – premier alinéa (nouveau)

Sont punies de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars, les personnes énumérées à l'article 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants, les agents et les associés des personnes morales, dont la responsabilité a été établie pour avoir enfreint ou ne pas avoir observé les dispositions des articles 99, 100 et 102, le troisième alinéa de l'article 103, les articles 106, 113, 121, 124, 126, le deuxième alinéa de l'article 127 et l'article 135 de la présente loi.

Art. 2 -

Il est ajouté six points insérés après le terme « confiscation », un deuxième alinéa à l'article 53, trois tirets insérés immédiatement après le quatorzième tiret de l'article 67, un dernier alinéa à l'article 68, un dernier alinéa à l'article 90, un tiret inséré immédiatement après le premier tiret de l'article 110, un troisième alinéa à l'article 115, un dernier tiret pour le premier paragraphe de l'article 119, un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret à l'article 120, un dernier alinéa à l'article 131 et un article 140 bis à la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d'argent, ainsi rédigés :

Art. 3 – (6 points insérés immédiatement après le terme “confiscation”)

- **Le bénéficiaire effectif** : toute personne physique qui détient ou exerce directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif et en dernier lieu sur le client ou la personne physique pour laquelle les opérations sont exécutées. Il s'agit également de toute personne qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

Les critères et mécanismes d'identification du bénéficiaire effectif sont fixés par décret gouvernemental.

- **Construction juridique** : désigne les fonds d'affectation spéciale directs et autres accords juridiques similaires, y compris toute opération en vertu de laquelle une personne transfère des fonds, des droits ou des garanties actuelles ou futures en faveur d'une personne appelée trésorier, qui les détient séparé de son patrimoine, pour les gérer et les administrer pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires.

- **Les parties chargées de contrôler les personnes énumérées à l'article 107 de la présente loi** : la Banque centrale de Tunisie, l'Autorité de contrôle de la micro finance, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique, le Comité général des assurances, le Conseil du marché financier, et les organismes d'autorégulation ou les autorités de tutelle des professions et des activités non financières déterminées.

- **Les instruments négociables au porteur** : les instruments monétaires au porteur sous forme de document tels que les chèques de voyage, les instruments négociables tels que les chèques, les traites, les billets à ordre, les ordres de paiement soit pour leur porteur ou pour son compte, sans restriction, ou émise pour le compte d'un bénéficiaire fictif ou dans un format permettant le transfert de son droit à la réception, ou les instruments incomplets signés sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.

- **L'approche par les risques**: les mesures et procédures visant à identifier, évaluer, comprendre et limiter les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

- **Personnes politiquement exposées** : les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont exposées à des dangers. Elles consistent en ce qui suit :

- Personnes politiquement exposées étrangères et locales: les personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques en Tunisie ou dans un pays étranger, y compris à titre d'exemple les chefs d'Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les élus pour un mandat législatif ou local, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants des entreprises publiques et les hauts responsables de partis politiques. Cette définition englobe leurs proches au minimum au premier degré et les personnes ayant des relations avec elles.

- Les personnes auxquelles d'importantes fonctions ont été confiées par une organisation internationale: ce sont les personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions pour le compte d'une organisation internationale, tels que les membres de la haute direction c'est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. Cette définition englobe leurs proches au minimum au premier degré et les personnes ayant des relations avec elles.

N'entrent pas dans la catégorie de personnes politiquement exposées, les personnes de rang moyen ou inférieur parmi les catégories citées ci-dessus.

Art. 53 – deuxième alinéa

Si une condamnation à la peine de mort a été rendue par défaut, l'opposant au jugement est emprisonné et la peine n'est exécutoire qu'après que le jugement devient irrévocable.

Article 67 – (3 nouveaux tirets insérés après le quatorzième tiret)

- Un représentant du ministère des affaires sociales, membre.

- Un représentant du ministère de la sante, membre.

- Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre.

Article 68 – (dernier alinéa)

La Commission peut, le cas échéant, créer des sous-commissions qu'elle charge de mener des travaux entrant dans les missions de la Commission.

Les sous-commissions sont composées obligatoirement des membres de la Commission; leur nombre ne peut être inférieur à trois.

Art. 90 – (dernier alinéa) :

Les délais de prescription de l'action publique pour les infractions prévues par l'article 29 de la présente loi, commises contre un enfant, commencent à courir à partir de la majorité.

Art. 110 – (un tiret inséré immédiatement après le premier tiret)

- S'assurer également que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité de leur capital social établies à l'étranger, appliquent les politiques et les procédures pour l'échange des informations requises aux fins des diligences nécessaires envers les clients et la gestion des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ces politiques et procédures comprennent, le cas échéant, la fourniture d'informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, y compris les opérations inhabituelles et les déclarations des opérations suspectes opérées par les succursales et les filiales, pour les responsables de la conformité, d'audit, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au niveau du groupe, tout en fournissant des garanties suffisantes concernant la confidentialité et l'utilisation des informations échangées.

Art. 115 – (troisième alinéa)

Ces parties sont tenues d'aviser la Commission tunisienne des analyses financières de toute opération suspecte qu'elles remarquent au cours des travaux d'inspection sur les personnes énumérées à l'article 107 de la présente loi, et de toutes autres opérations qu'elles jugent utile d'en aviser la Commission.

Art. 119 – (dernier tiret du premier paragraphe)

- un expert de la Banque centrale de Tunisie de l'administration générale de la supervision bancaire.

Art. 120 – (un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret)

- recevoir les notifications des organismes de contrôles et des organismes administratifs en cas de détection d'opérations suspectes durant la conduite des travaux de supervision sur les personnes énumérées à l'article 107 de la présente loi.

Art. 131 – (dernier alinéa)

La Commission tunisienne des analyses financières doit, systématiquement et par tout moyen laissant une trace écrite, informer la Commission nationale de lutte contre le terrorisme des résultats de clôture de ses travaux relatifs aux décisions de gel provisoire qu'elle a prises.

Art. 140 bis –

Le tribunal compétent décide de la dissolution des personnes morales prévues par l'article 99 de la présente loi, si l'implication de ses structures dirigeantes dans les infractions prévues par la présente loi est établie.

Art. 3 –

Sont remplacés :

- (les dispositions du premier tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)

- (les dispositions du deuxième tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)

- (les dispositions du troisième tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)

- le renvoi à l'article 106 par le renvoi à l'article 107 au second alinéa de l'article 136.

- le terme « les personnes morales » prévu aux articles 99, 100 et 102 par « les personnes morales constituées sous forme d'associations ou organisations à but non lucratif.

- le terme « la personne morale » prévu à l'article 106 par « la personne morale constituée sous forme d'association ou organisation à but non lucratif.

Art. 4 :

- (les dispositions du premier tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)

- Sont abrogées les dispositions de l'article 101 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d'argent.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 janvier 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2019-18 du 29 janvier 2019, portant déploiement d'une unité militaire de transport aérien en République de Mali sous le drapeau des Nations Unies.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 18 et 77,

Vu la loi n° 92-54 du 9 juin 1992, fixant les droits, avantages et primes accordés aux militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure envoyés en mission, dans le cadre des unités de maintien de la paix à l'étranger,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu la résolution du conseil de sécurité n° 2013-2100 du 25 avril 2013 créant la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA),

Vu la lettre d'assistance entre la République Tunisienne et l'organisation des Nations Unies conclue le 20 novembre 2018 à New York,

Vu les délibérations du conseil supérieur des armées du 26 décembre 2018,

Après l'accord du président de l'assemblée des représentants du peuple,

Et après l'accord du chef du gouvernement.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est déployée dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), une unité aérienne non armée comprenant (75) militaires sous le drapeau des Nations Unies afin d'atteindre la stabilisation au Mali.

Art. 2 - L'unité aérienne susmentionnée effectue les services de transport aérien de personnels et de matériels dans le cadre des missions attribuées à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Art. 3 - Le déploiement de l'unité aérienne susvisée est fixé pour une durée d'un an à compter du 1^{er} février 2019 renouvelable pour un an supplémentaire.

Art. 4 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2019.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du chef du gouvernement du 25 janvier 2019.

Monsieur Sami Attafi est nommé dans le grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives au Tribunal administratif.

Par arrêté du chef du gouvernement du 29 janvier 2019.

Monsieur Amine Della est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au Tribunal administratif.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2019-62 du 25 janvier 2019, fixant le montant de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel aux greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministre de la justice,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

Vu le décret n° 2016-295 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de la justice,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018, portant organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant et notamment son article 43,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le montant mensuel de l'indemnité de fonction prévue à l'article 43 du décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018 susvisé, est fixé conformément au tableau suivant :

L'emploi fonctionnel	Montant mensuel de l'indemnité en dinars
Chef de division	60
Chef de division adjoint	90

Art. 2 - L'indemnité de fonction mentionnée à l'article premier du présent décret gouvernemental est servie mensuellement. Elle est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et au capital décès et à l'impôt sur le revenu, conformément à la législation en vigueur.

Art. 3 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre de la justice
Mohamed Karim Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalhough

Décret gouvernemental n° 2019-63 du 25 janvier 2019, fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime d'assistance technique au profit des agents publics détachés exerçant en tant que des assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-112 du 12 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-855 du 9 août 2017, portant fixation des spécialités techniques des assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier, des conditions et procédures de leur recrutement et de leur rémunération et notamment son article 9,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le montant mensuel de la prime d'assistance technique, mentionnée à l'article 9 du décret gouvernemental n° 2017-855 du 9 août 2017 susvisé, est fixé à cinq cents (500) dinars.

Art. 2 - La prime d'assistance technique, mentionnée à l'article premier du présent décret gouvernemental, est octroyée au profit des agents publics en détachement exerçant en tant qu'assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier.

Art. 3 - La prime d'assistance technique est servie mensuellement et elle est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément et à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir du 1^{er} mai 2018.

Art. 5 - Le ministre de la justice et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Karim
Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret gouvernemental n° 2019-64 du 25 janvier 2019, modifiant et complétant le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçants dans, les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant la modalité d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2379 du 17 octobre 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs d'écoles primaires et maîtres d'application principaux, tel que modifié par le décret n° 2001-1157 du 22 mai 2001,

Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-1164 du 4 septembre 2015,

Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçants dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-520 du 24 juin 2015,

Vu le décret n° 2013-2227 du 3 juin 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-522 du 24 juin 2015,

Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-465 du 12 avril 2017,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 17 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté au titre 5 du décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 un nouveau article comme suit :

La promotion

Article 12 (bis) - Les prédicateurs sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses dans la limite des postes ouverts par voie de promotion après avoir passé, avec succès, un concours interne sur épreuves ou sur dossiers ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses aux initiateurs d'applications principaux titulaires justifiant d'au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans leurs grades à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par un arrêté du ministre des affaires religieuses.

Art. 2 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 janvier 2019, portant ouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques au titre de l'année 1440H/2019.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 94 -597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013, portant création du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-912 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement

Arrête :

Article premier - La candidature à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques, au titre de l'année 1440H/2019, est ouverte le 1^{er} février 2019 et jours suivants.

Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au 31 juillet 2019.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers prévu par l'article 11 (quater) du décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les professeurs agrégés principaux émérites titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade de professeur agrégé à la date du 31 décembre 2014.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le jury est chargé notamment de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent s'inscrire au site web du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère comprenant les pièces suivantes :

- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade de professeur agrégé,
- des copies des diplômes scientifiques obtenus après le diplôme de maîtrise ou le diplôme national de licence ou équivalents donnant droit à la bonification du candidat,
- une copie de la dernière note pédagogique,

- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,

- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou a participé à leur élaboration et qui sont visés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et ce, sur proposition du jury du concours.

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours, qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique du candidat avant la date de clôture de la liste de candidature à distance (coefficient 1). A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (10) (coefficient 2) comme note pédagogique,

- l'ancienneté dans le grade de professeur agrégé à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année d'ancienneté,

- l'ancienneté générale du candidat, un (1) point pour chaque année d'ancienneté,

- la bonification de l'ancienneté à l'enseignement d'un (1) seul point pour une période de douze (12) années d'enseignement et d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre (4) années d'enseignement après les douze (12) premières années, et ce, pour les enseignants aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les enseignants détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique,

- la bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu les diplômes suivants ou équivalents, et ce, comme suit :

- * le diplôme de doctorat : quinze (15) points,

- * le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,

- * le diplôme de mastère ou le diplôme des études approfondies (D.E.A) ou le diplôme des études supérieures spécialisées : trois (3) points,

- * le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points,

Les mêmes diplômes scientifiques obtenus après la maîtrise ou la licence ou équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente,

- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant l'année du concours,

- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés, depuis cinq (5) ans au moins, d'un emploi fonctionnel au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique y relevant et qui exercent ses fonctions à la date de clôture des candidats à distance, et ce, comme suit :

- * directeur général ou directeur ou secrétaire général d'université ou secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche : quatre (4) points,

- * sous-directeur, secrétaire principal d'université ou secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche : trois (3) points,

- * chef de service, secrétaire d'université, secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou directeur de département : deux (2) points.

Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats dans la limite de 35% de l'ensemble des professeurs agrégés principaux émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées.

Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion dans le grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et ce, en se basant sur un rapport circonstancié du jury de concours sur la fraude et après audition du candidat.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle au titre de l'année 2018.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernement n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le 11 mars 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle, et ce, dans la limite de cent vingt-quatre (124) postes.

Art. 2 - Le dernier délai pour l'inscription à distance est fixé au 11 février 2019.

Art. 3 - Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 18 février 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 26 décembre 2018.

Monsieur Habib Sbissi, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Tataouine.

Par arrêté du ministre de la santé du 23 janvier 2019.

Monsieur Naoufel Somrani, inspecteur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé, à compter du 24 décembre 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 29 janvier 2019.

Les médecins dont les noms suivent sont reconduits dans les fonctions de chefs de services hospitaliers, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

	Nom et prénom	Grade	Affectation	Service	Référence	Date d'effet
1	Hamida Megdiche épouse Turki	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Hédi Chaker » de Sfax	Dermatologie	Décret n° 2011-2276 du 16 septembre 2011	16 septembre 2016
2	Mohamed Rached Letaief	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Farhat Hached » de Sousse	Chirurgie générale	Décret n° 2011-2800 du 3 octobre 2011	3 octobre 2016
3	Hanan Touiri	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital La Rabta Tunis	Maladies infectieuses	Décret n° 2012-617 du 2 juin 2012	2 juin 2017
4	Hédia Ghrairi	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital régional « Mohamed Taher Maamouri » de Nabeul	Pneumologie	Décret n° 2012-618 du 2 juin 2012	2 juin 2017
5	Khalil Ennouri	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax	Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique	Décret n° 2012-620 du 2 juin 2012	2 juin 2017
6	Leila Amel Ben Nejma épouse Nacef	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Institut Hédi Raies d'ophtalmologie de Tunis	Ophtalmologie « A »	Décret n° 2012-1675 du 21 août 2012	21 août 2017
7	Charfeddine Bakari	Médecin des hôpitaux	Hôpital régional de Ben Guerdane	Chirurgie générale	Décret n° 2012-1677 du 21 août 2012	21 août 2017
8	Nejib Kaabar	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Habib Thameur » de Tunis	Chirurgie pédiatrique	Décret n° 2012-1942 du 6 septembre 2012	6 novembre 2017
9	Ahmed Bouhafa	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Habib Thameur » de Tunis	Consultations externes	Décret n° 2012-2724 du 6 novembre 2012	6 novembre 2017
10	Mohamed Ali Afrit	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital La Rabta de Tunis	Ophtalmologie	Décret n° 2012-2726 du 6 novembre 2012	6 novembre 2017
11	Tarek Ben Othman	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Centre national de greffe de la moelle osseuse	Greffe	Décret n° 2012-2862 du 20 novembre 2012	20 novembre 2017
12	Mansour Njeh	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Farhat Hached » de Sousse	Hygiène hospitalière	Décret n° 2012-2864 du 20 novembre 2012	20 novembre 2017
13	Mohamed Montacer Kchir	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Institut d'orthopédie et de traumatologie « Mohamed Kassab » de Ksar Said	Rhumatologie	Décret n° 2012-2866 du 20 novembre 2012	20 novembre 2017
14	Chedia Laouani épouse Kechrid	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Sahloul » de Sousse	Médecine interne	Décret n° 2012-2867 du 20 novembre 2012	20 novembre 2017
15	Yosr Lakhoua épouse Gorgi	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital « Charles Nicolle » de Tunis	Biologie médicale option immunologie	Décret n° 2012-2870 du 20 novembre 2012	20 novembre 2017
16	Rim Ridha épouse Haffani	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Hôpital Razi de la Manouba	Psychiatrie médico-légale	Décret n° 2012-2871 du 20 novembre 2012	20 novembre 2017

Par arrêté du ministre de la santé du 23 janvier 2019.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Lotfi El Arbi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, en en qualité de directeur de l'inspection médicale juxta-médicale au ministère de la santé, à compter du 24 décembre 2018.

Décret gouvernemental n° 2019-65 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Sidi Ali Ben Aoun du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret n° 85-633 du 23 avril 1985, portant création de la commune de Sidi Ali Ben Aoun,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l'office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Sidi Ali Ben Aoun,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune de Sidi Ali Ben Aoun est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

La limite part du point A (X=502454.29 / Y= 3863477.41) en se dirigeant vers le Nord-Est passant par les points d'altitude 872 à Kef El Jelda et 853 puis par le point B (X=506913.73 / Y= 3867307.05) où elle se dirige vers le Sud-Est en suivant des écoulements d'eau, passant par les points d'altitude 702, 543, 522 et 548 puis par le point C (X=511041.83 / Y= 3864046.44).

D'ici la limite suit des écoulements d'eau puis Oued El Khelij sur une distance d'environ 2900 mètres puis elle suit une piste avec la même direction passant par les points d'altitude 456, 440 au niveau de la route Nationale n° 3, 425 puis elle traverse Oued El Hallouf et elle arrive au point D (X=520712.02 / Y= 3860770.17).

Est :

Du point **D** la limite suit une piste vers le Sud-Ouest sur une distance d'environ 140 mètres puis une ligne fictive vers le Sud passant par le point d'altitude 434 à Kadiat El Hamad puis elle traverse une route goudronnée et elle arrive au point E (X=519779.12 / Y= 3857751.24) sur une piste et qu'elle la suit vers le Sud sur une distance d'environ 3500 mètres puis elle dévie vers le Nord-Est suivant une route, passant par Oued Maaguel et elle arrive au point F (X=521756.23 / Y= 3854987.03).

D'ici la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant une route, passant par le point d'altitude 418 puis elle traverse Oued Sallama et passe par le point d'altitude 423 puis par le point G (X=525192.13 / Y= 3850818.04) où elle continue à suivre la route jusqu'au point H (X=526279.01 / Y= 3847754.77), puis elle suit une piste vers le Sud passant par les points d'altitude 431 et 477 et elle arrive à Oued El Gueciba qu'elle le suit dans la même direction jusqu'au point I (X=528837.89 / Y= 3841764.58).

Sud :

Du point **I** la limite dévie vers le Sud-Ouest en suivant une ligne fictive, passant par les points d'altitude 468 et 632 au niveau de Djebel Oum El Ahabab puis elle se dirige vers le Nord-Ouest passant par les points d'altitude 602 et 574, le point J (X=520746.67 / Y= 3840227.34) au niveau d'Oued Khelidj Salem, les points d'altitude 592, 612, 583 puis le point K (X=518941.03 / Y= 3844588.07) sur une piste qu'elle la suit dans la même direction passant par le point L (X=515109.88 / Y= 3847152.38), puis elle suit une ligne fictive passant par le point d'altitude 469 à Mezra, le point M (X=509351.82 / Y= 3848979.05) au niveau de la route Nationale n° 3 puis par le point d'altitude 569 à Mefreg El Guenina.

Ouest :

Du point d'altitude 569 la limite suit une ligne fictive vers le Nord-Ouest passant par le point d'altitude 485 à Garaet El Atache, puis elle traverse une route goudronnée et elle continue dans la même direction passant par le point d'altitude 498 puis par le point N (X=501400.37 / Y= 3855932.51) à Djebel Sidi Ali ben Aoun.

D'ici la limite suit les hauteurs de Djebel Sidi Ali Ben Aoun vers le Nord-Est, passant par le point d'altitude 815 à Kadiat Er Ramla, puis à Sif El Lahmar (point d'altitude 655) puis elle suit des écoulements d'eau vers le Sud-Ouest jusqu'au point O (X=502529.26 / Y= 3859551.84) où elle se dirige vers le Nord traversant une route goudronnée et Oued Mader El Hassane, passant par le point P (X=502793.21 / Y= 3861521.62) et Djebel Zitoune et elle arrive au point de départ A.

Art. 2 - La commune de Sidi Ali Ben Aoun dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l'entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalhoun
Le ministre des affaires locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Nouredine Selmi

Décret gouvernemental n° 2019-66 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Baten El Ghézal du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création des nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement

Vu L'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l'office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Baten El Ghézal,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune Baten El Ghézal est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A) indiquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

La limite part du point A (X=519150.90 / Y= 3916305.45) à l'Est de Sidi Mohamed Bechir, suivant les hauteurs de Djebel Mhila dans la direction du Nord-Est passant par les points d'altitude 1023, 1280, 1250, 1378, 1372, 1167, 1082, 949 à Djouf El Kelb, 643, puis elle traverse la route régionale n° 77 et elle suit les hauteurs de Djebel El Abeïd passant par les points d'altitude 625, 643, 697, 558, puis par le point B (X=538821.76 / Y= 3926659.68) où Oued El Kouki intersecte Oued El Hateb.

D'ici la limite suit Oued El Hateb vers l'Est jusqu'au point C (X=541629.91 / Y= 3927117.42).

Est :

Du point C la limite se dirige vers le Sud-Est suivant une ligne fictive sur une distance de 3500 mètres environ puis elle suit des cours d'eau passant par les deux points d'altitude 420 et 447 et par le point D (X=543826.20 / Y= 3923023.97) sur une piste agricole.

D'ici la limite suit des cours d'eau passant par le point d'altitude 423 puis elle suit Oued Bou Merouane passant par les deux points d'altitude 356 et 337 jusqu'au point de rencontre avec Oued Sidi Abd El Kader au point E (X=545842.64 / Y= 3918596.74).

Du point E la limite suit Oued Sidi Abd El Kader dans la direction du Sud-Ouest passant par les points d'altitude 323, 323, 340, 344 puis par le point F (X=541680.29 / Y= 3913012.17) sur la route nationale N° 3 qu'elle suit dans la direction du Sud-Ouest jusqu'au point G (X=536251.95 / Y= 3909412.97) puis elle continue dans la même direction suivant une route goudronnée jusqu'au point H (X=534119.51 / Y= 3908169.15).

Sud :

Du point H la limite se dirige vers le Nord-Ouest suivant une piste agricole jusqu'au point I (X=533112.72 / Y= 3909956.61) où elle dévie vers l'Ouest suivant une ligne fictive sur une distance de 2400 mètres environ jusqu'au point J (X=530777.90 / Y= 3909401.26) à Oued Kef Erreham et qu'elle suit dans la direction du Nord-Ouest jusqu'au point d'altitude 437.

D'ici la limite se dirige vers le Sud-Ouest passant par les points d'altitude 442, 449, 485, puis elle traverse Oued Hallouf et arrive au point K (X=524158.92 / Y= 3907742.46) à Oued Errguiga.

Ouest :

Du point K la limite suit Oued Errguiga dans la direction du Nord passant par les points d'altitude 501, 557, 553, par le point L (X=522719.28 / Y= 3912522.52) sur une route goudronnée qu'elle suit dans la direction du Nord-Ouest jusqu'au point M (X=522106.31 / Y= 3913180.55).

D'ici la limite suit un cours d'eau passant par le point d'altitude 708 puis elle passe par les deux points d'altitude 777 et 979 arrivant au point de départ A.

Art. 2 - La commune de Baten El Ghézal dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l'entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Le ministre des affaires locales et de l'environnement

Mokhtar Hammemi

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Noureddine Selmi

Décret gouvernemental n° 2019-67 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Regueb du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret n° 79-415 du 7 mai 1979, portant création de la commune de Regueb,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l'office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Regueb,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune de Regueb est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

La limite part du point A (X=560150.94 / Y= 3864818.00) à proximité de Aïn Rheouis et se dirige vers le Nord-Est, passant par les points d'altitude 490 à Djebel Rouiss, 431, 402, 401 puis elle traverse Oued El Djgaiga et passe par les points d'altitude 401 et 477 puis par le point B (X=564492.18/ Y=3867445.06) sur la route de Souk El-Jadid qu'elle la suit vers le Nord jusqu'au point d'altitude 352.

D'ici la limite se dirige vers l'Est, passant par le point d'altitude 496 à Kef-El Rhorab, le point C (X=576716.12 / Y= 3867110.78), les sommets de Djebel Goubrar (points d'altitude 564, 622, 562, 622 et 650), Kef El Henndi, les points d'altitude 656 et 612 où elle se dirige vers le Sud-Est en suivant des écoulements d'eau puis Oued Slimane jusqu'au point D (X=566141.46 / Y= 3868046.04) où elle continue avec la même direction sur une distance d'environ 800 mètres en suivant une route puis vers le Nord-Est jusqu'au point E (X=577522.85 / Y= 3866865.07).

Du point E la limite se dirige vers le Sud-Est passant par les points d'altitude 198 et 181, où elle dévie vers le Sud-Ouest jusqu'au point F (X=580846.60 / Y= 3864651.52).

Est :

Du point F la limite se dirige vers le Sud-Est passant par le point G (X=581995.37 / Y= 3863986.47) sur la route de Regueb, puis elle continue dans la même direction en suivant une ligne fictive, passant par les points d'altitude 154 et 147 puis elle dévie vers Sud-Ouest jusqu'au point H (X=584515.99 / Y= 3861074.69) où elle se dirige vers le Sud-Est en suivant une ligne fictive jusqu'au point I (X=588496.29 / Y= 3856984.44) puis vers le Sud-Ouest passant par les points d'altitude 118, 127, 111 à Grâa Sidi El-Madeb puis le point J (X=586040.55 / Y= 3848426.82) sur la route reliant Bir Ali Ben Khalifa à Regueb, qu'elle la suit vers le Sud-Est jusqu'au point K (X=586710.74 / Y= 3847164.59).

D'ici la limite suit une ligne fictive vers le Sud-Ouest passant par les points d'altitude 113, 116, 114, 120, 125, 108, 112, 120 puis le point L (X=583067.86 / Y= 3835408.13).

Sud :

Du point L la limite dévie vers le Sud-Ouest passant par les points d'altitude 119 et 127 puis elle traverse la route d'El Mezzouna et suit Oued El Lébene jusqu'au point d'altitude 161 où elle suit une ligne conventionnelle vers le Nord-Ouest jusqu'au point d'altitude 189 où elle se dirige vers le Nord passant par les points d'altitude 195, 187, 221 puis le point M (X=564300.27 / Y= 3846297.46) sur la route reliant Regueb à El-Meknassi.

Ouest :

Du point M la limite suit une ligne fictive vers le Nord-Ouest passant par les points d'altitude 229 à Gara Aidri et 737 au sommet de Djebel Gouleb où elle se dirige vers le Nord passant par les points d'altitude 757, 575, 442 puis le point N (X=558086.37 / Y= 3855570.16) sur une route.

D'ici la limite continue son parcours vers le Nord passant par les points d'altitude 558, 348, 630 puis elle suit les sommets de Djebel Bou Dinar passant par les points d'altitude 693, 716, 681, 589, 526 puis le point de départ A.

Art. 2 - La commune de Regueb dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l'entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalhoun
Le ministre des affaires locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Noureddine Selmi

Décret gouvernemental n° 2019-68 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Kalaat El Andalous du gouvernorat de l'Ariana.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret du 5 octobre 1956, portant création de la commune de Kalaat El Andalous,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l'office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Kalaat El Andalous,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune de Kalaat El Andalous est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord

La limite part du point (A) (X=597333.07 / Y= 4105613.21) à Oued Mejerda qu'elle suit en direction du Nord-Est jusqu'au point (B) (X=607892.64 / Y= 4107505.21) sur le littoral.

Est

Du point (B) la limite suit le littoral jusqu'à l'intersection d'Oued Hissiène avec la mer et prend la direction du Sud-Ouest en passant par le point (C) (X=606811.93 / Y= 4092983.87). Elle continue avec le Canal de Raoued jusqu'au point (D) (X=604298.06 / Y= 4089825.84) sur une route goudronnée qu'elle suit vers le Nord jusqu'au point (E) (X=604182.04 / Y=4090404.10).

D'ici la limite se dirige vers l'Ouest et arrive au point (F) (X=602388.86 / Y= 4090367.55) sur une route goudronnée qu'elle suit en direction du Sud-Est jusqu'au point (G) (X=603295.64 / Y= 4089445.67) au pont sur le Canal de Raoued qu'elle suit en direction du Sud-Ouest jusqu'au point (H) (X=599182.13 / Y= 4086657.92) sur une route goudronnée.

Du point (H) la limite suit une route goudronnée en direction du Sud-Est jusqu'au point (I) (X=599428.05 / Y= 4085551.99) où elle suit une piste agricole passant par les points d'altitude 25 et 57 puis le point (J) (X=600466.32 / Y=4084652.53) sur une route goudronnée.

D'ici la limite suit une piste agricole puis elle entoure une carrière arrivant au point (K) (X=601901.09 / Y= 4083186.75).

Sud

Du point (K) la limite se dirige vers le Sud-Est passant par la route Nationale n° 8 et suit une piste agricole, puis par les points d'altitude 174, 179 et le point (L) (X=602234.35 / Y= 4081490.32). Ensuite elle se dirige vers le Nord-Ouest passant par les points d'altitude 117 et 85 puis elle suit une piste agricole et arrive au point (M) (X=599515.47 / Y= 4082297.16) sur la route n° 31.

Ouest

Du point (M) la limite suit la route n° 31 vers le Nord passant par le point (N) (X=599509.19 / Y= 4082736.27) et arrive au croisement de routes au point (O) (X=599447.15 / Y= 4083586.68). Elle continue sur la route Nationale n° 8 en direction du Nord-Ouest jusqu'au point (P) (X=594889.96 / Y= 4092403.45). Ensuite elle suit la route vers Cherfech jusqu'au point (Q) (X=594155.81 / Y= 4091192.76) au pont sur l'autoroute Tunis-Bizerte qu'elle suit jusqu'au point (R) (X=592204.16 / Y= 4093527.70) au pont sur Oued Mejerda.

D'ici la limite suit Oued Mejerda en direction du Nord-Est passant par le point (S) (X=593945.81 / Y= 4094978.56) et arrive au point de départ (A).

Art. 2 - La commune de Kalaat El Andalous dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l'entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalhoun
Le ministre des affaires locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Noureddine Selmi

Décret gouvernemental n° 2019-69 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Sidi Thabet du gouvernorat de l'Ariana.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret n° 67-227 du 18 juillet 1967, portant création de la commune de Sidi Thabet,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l'office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Sidi Thabet,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune de Sidi Thabet est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

La limite part du point A (X=592204.27 / Y= 4093527.88) au pont sur Oued Mejerda, en suivant l'autoroute Tunis-Bizerte vers le Sud-Est jusqu'au point B (X=594156.26 / Y= 4091192.76), où elle dévie vers le Nord-Est en suivant une route arrivant à la route Nationale n° 8 au point C (X=594890.41 / Y= 4092403.29).

Est :

D'ici la limite suit cette route en direction du Sud-Est passant par les points d'altitude 10, 10,9, 9, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 32 puis le point D (X=599447.32 / Y= 4083586.86) au croisement des routes.

Du point D la limite suit la route régionale n° 31 passant par l'Ouest de la cimeti re de Sidi Marouan puis le point E (X=599509.08 / Y= 4082736.49).

Sud :

Du point E la limite se dirige vers le Sud-Ouest en suivant une route, passant par les points d'altitude 76, 96 et 120 puis le point F (X=598009.91 / Y= 4081775.07)   l'Est d'El Koudia El Alia, o  elle suit une piste en direction du Nord-Ouest jusqu'au point G (X=597820.06 / Y= 4082176.96) sur la ligne du coupe-feu.

D'ici la limite suit le trajet de la ligne du coupe-feu en direction du Sud-Ouest jusqu'au point H (X=597381.22 / Y= 4081829.31) puis elle suit une piste entourant El Koudia El Alia, arrivant au point I (X=597047.27 / Y= 4081492.70) o  elle suit le trajet de la ligne du coupe-feu en direction du Sud-Ouest sur une distance d'environ 200 m tres.

D'ici la limite suit une piste en direction du Sud-Ouest passant par les points j (X=595917.07 / Y= 4081319.90), K (X=595519.82 / Y= 4081247.27) et L (X=595244.45 / Y= 4081032.32).

Du point L la limite suit une ligne fictive en direction du Nord-Ouest jusqu'au point M (X=593833.22 / Y= 4081883.30) o  elle se dirige vers l'Ouest jusqu'au point d'altitude 208   Djebel Bazina puis vers le Sud jusqu'au sommet du Djebel El Haj Hassine.

D'ici la limite se dirige vers le Sud-Ouest en suivant une ligne fictive jusqu'au point N (X=592419.90 / Y= 4079958.00) puis elle suit une piste avec la m me direction passant par le point d'altitude 92 puis le point O (X=591206.08 / Y= 4078112.65) sur une route goudronn e.

D'ici la limite suit cette route passant par les deux points d'altitude 67 et 54 puis le point P (X=589871.65 / Y= 4078484.71) o  elle se dirige vers le Sud passant par le point d'altitude 31 puis le point Q (X=590070.27 / Y= 4076779.07) sur la route Nationale n  7 qu'elle la suit vers l'Ouest jusqu'au point R (X=589722.52 / Y= 4076761.98) : point d'intersection de la route Nationale n  7 avec la ligne ferroviaire, qu'elle la suit jusqu'au point S (X=585822.08 / Y= 4077487.92) au pont sur Oued Mejerda.

Ouest :

Du point S la limite suit Oued Mejerda en direction du Nord, arrivant au point de d part A.

Art. 2 - La commune de Sidi Thabet d pose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonn es d finies dans l'article premier du pr sent d cret gouvernemental, et ce, dans un d lai de six mois   partir de la date de son entr e en vigueur.

Art. 3 - Une copie du pr sent d cret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent  tre affich s   l'entr e du si ge de la commune pendant un mois   partir de la date d'entr e en vigueur du pr sent d cret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l' quipement, de l'habitat et de l'am nagement du territoire sont charg s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex cution du pr sent d cret gouvernemental qui sera publi  au Journal officiel de la R publique tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l' quipement, de l'habitat et de
l'am nagement du territoire
Noureddine Selmi

Décret gouvernemental n° 2019-70 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Bechri-Fatnassa du gouvernorat de Kébili.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création des nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation du centre national de la cartographie et de la télédétection relatif à la délimitation du territoire de la commune de Bechri-Fatnassa,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune de Bechri-Fatnassa est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-A1-A) indiquée en couleur grise sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord

Du point "A" situé à Djebel Elkebriti dont les coordonnées (X = 466382, Y = 3771132), la limite débute vers le Nord-Est suivant une ligne droite jusqu'au point "B" situé à Djebel Tafirma (Borne 593) dont les coordonnées (X=468717, Y=3771642).

Est

Du point "B" la limite dérive vers le Sud-Est suivant une ligne droite jusqu'au point "C" situé à Ain Zitouna dont les coordonnées (X = 471502, Y = 3767730).

Du point "C" la limite continue dans la même direction en suivant la route Nouni jusqu'au point "D" dont les coordonnées (X=476653, Y=3749389), puis la limite dérive vers le Sud-Ouest en ligne droite jusqu'au point "E" situé à Bir Bghal dont les coordonnées (X=476334, Y=3748762).

Du point "E" la limite dérive vers le Sud-Est suivant la route Nouni jusqu'au point "F" dont les coordonnées (X=480078, Y=3740888).

Du point "F" la limite dérive vers le Sud-Ouest jusqu'au point "G" situé au niveau du carrefour Nouni dont les coordonnées (X=479937, Y=3740525), puis la limite dérive vers le Sud-Est en suivant la route nationale n° 16 jusqu'au point "H" situé au niveau du croisement de la route reliant Bechri et Fatnassa avec la route nationale n° 16 dont les coordonnées (X=480506, Y=3739311).

Du point "H" la limite continue vers le Sud-Est en suivant la route nationale n° 16 jusqu'au point "I" situé au niveau du carrefour Elaanis dont les coordonnées (X=480688, Y=3738660), puis la limite continue dans la même direction en suivant la route nationale n° 16 jusqu'au point "J" situé au niveau de la route nationale n° 16 dont les coordonnées (X=480770, Y=3738538).

Du point "J" la limite dérive vers le Sud-Ouest en ligne droite jusqu'au point "K" situé à l'Oasis Bechri dont les coordonnées (X=480300, Y=3738287), puis la limite dérive vers le Sud-Est en ligne droite en passant par l'Oasis Bechri et Zwaya jusqu'au point "L" situé à Chott Negga dont les coordonnées (X=481865, Y=3735867).

Du point "L" la limite dérive vers le Nord-Ouest jusqu'au point "M" dont les coordonnées (X=481492, Y=3738107).

Du point "M" la limite dérive vers le Sud-Est en ligne droite parallèlement à la route nationale N°16 jusqu'au point "N" situé dans la région de Debbin dont les coordonnées (X=484774, Y=3736894).

Du point "N" la limite dérive vers le Sud en ligne droite jusqu'au point "O" situé dans l'Oasis Om-Somaa dont les coordonnées (X=484734, Y=3735029), puis la limite dérive vers le Sud-Est en ligne droite jusqu'au "P" situé dans l'Oasis Jaziret Louhichi dont les coordonnées (X=486544, Y=3734786), puis la limite dérive vers le Sud-Est suivant une ligne droite jusqu'au point "Q" situé à l'île de Reai dont les coordonnées (X=488173, Y=3733273).

Du point "Q" la limite continue dans la même direction en ligne droite jusqu'au point "R" situé au niveau de la route reliant le secteur de Negga et secteur de Tombar dont les coordonnées (X=488330, Y=3732594), puis la limite continue vers le Sud en ligne droite jusqu'au point "S" situé à Chott El Gataaya dont les coordonnées (X=488381, Y=3729360).

Du point "S" la limite dérive vers le Sud-Ouest en ligne droite jusqu'au point "T" situé à Chott El Gataaya dont les coordonnées (X=481292, Y=3725864).

Sud

Du point "T" la limite dérive vers le Nord-Ouest en ligne droite jusqu'au point "U" situé à Chott Negga dont les coordonnées (X=470600, Y=3730687), puis la limite continue dans la même direction en ligne droite jusqu'au point "V" situé à Chott El Jerid dont les coordonnées (X=460969, Y=3734738).

Du point "V" la limite continue dans la même direction en ligne droite jusqu'au point "W" situé à chott El Jerid dont les coordonnées (X=442404, Y= 3741810).

Ouest

Du point "W" la limite dérive vers le Nord-Ouest en ligne droite jusqu'au point "X" dont les coordonnées (X=442021, Y=3742283).

Du point "X" la limite dérive vers l'Est en ligne droite en passant par Chott El Jerid jusqu'au point "Y" situé au niveau de la route nationale n° 16 dont les coordonnées (X=455338, Y=3752123).

Du point "Y" puis la limite dérive vers le Nord-Est en passant par Chott ElJerid jusqu'au point "Z" dont les coordonnées (X=459707, Y=3759044), puis la limite continue dans la même direction en ligne droite jusqu'au point "A1" situé à Oued Ermilia dont les coordonnées (X=462116, Y=3763366).

Du point "A1" la limite continue vers le Nord-Est en ligne droite jusqu'au point "A" point de départ.

Art.2 - La commune de Bechri-Fatnassa dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l'article premier du présent décret gouvernemental et ce dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l'entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le ministre des affaires locales et de l'environnement

Mokhtar Hammemi

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de

l'aménagement du territoire

Noureddine Selmi

Décret gouvernemental n° 2019-71 du 25 janvier 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune d'El Bassatine du gouvernorat de Manouba.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création des nouvelles communes aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l'office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune d'El Bassatine,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le territoire de la commune d'El Bassatine est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-A) indiquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

La limite part du point A (X=580749.85 / Y= 4071708.17) à l'Ouest de Sidi Abdelkader en suivant un écoulement d'eau et passant par les points d'altitude 25 et 23 puis par le point B (X=582762.40 / Y= 4072378.69) au niveau d'Oued Chafrou qu'elle le suit jusqu'au point C (X=582522.30 / Y= 4071760.47).

Du point C la limite suit une piste vers le Nord-Est passant par le point d'altitude 33 puis elle arrive au canal Majerda-Cap Bon qu'elle suit jusqu'au point D (X=584183.63 / Y= 4072279.07) au niveau de la route d'El H'bibia qu'elle suit vers le Sud sur une distance d'environ 180 mètres puis elle dévie vers l'Est où elle suit une route jusqu'au point E (X=585590.56 / Y= 4072392.62).

D'ici la limite continue son trajet avec la même direction arrivant à Oued Edh-Dhabbaa qu'elle le suit vers le Sud-Est passant par les points d'altitude 60,73,82,93 puis le point F (X=587969.32 / Y= 4071535.02) sur une route.

Est :

Du point F la limite suit cette route jusqu'au point G (X=588531.44 / Y= 4070523.22) où elle dévie vers le Sud-Ouest en suivant une piste jusqu'au point H (X=587919.73 / Y= 4070137.31) puis vers le Sud en suivant Oued Es-Souda jusqu'au point I (X=588482.26 / Y= 4068052.22) sur une route.

D'ici la limite continue son trajet avec la même direction, elle intersecte la route nationale n° 5 où elle suit une piste vers le Sud-Est passant par le point J (X=588644.18 / Y= 4067493.92) puis elle traverse Oued Bou Ragba et arrive au point K (X=588966.90 / Y= 4066363.42) sur une route goudronnée qu'elle la suit vers le Sud-Ouest jusqu'au point d'altitude 33 puis vers le Sud-Est passant par les points d'altitude 34 et 33 puis elle traverse l'Autoroute A3 et arrive au point L (X=589145.24 / Y= 4064266.93) sur une route au Nord de Sidi el Khalfi.

Du point L la limite suit cette route vers le Sud-Ouest passant par les points d'altitude 43, 40, 37, 37 puis le point M (X=587608.15 / Y= 4062324.84) au niveau du Oued Chafrou, qu'elle le suit vers le Sud-Est jusqu'au point N (X=590878.07 / Y= 4057532.10).

Sud :

Du point N la limite suit un écoulement d'eau vers le Sud-Ouest passant par les points d'altitude 48, 49, 51, 57 puis le point O (X=589033.75 / Y= 4054633.58) sur la route régionale N°40.

Ouest :

Du point O la limite suit la route régionale N°40 vers le Nord-Ouest passant par les points d'altitude 63, 62, 63, 79, 76, 67, 53, 39 puis elle traverse l'Autoroute A3 et passe par le point d'altitude 33 puis le point P (X=583496.22 / Y= 4062577.69) où elle se dirige vers l'Est jusqu'au point Q (X=584909.78 / Y=4063100.94) à Oued Ettrab qu'elle le suit vers le Nord jusqu'au point R (X=585143.14 / Y= 4064337.39).

D'ici la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant une piste, passant par le point d'altitude 33 puis le point S (X=584610.84 / Y= 4064954.51) où elle dévie vers le Nord-Est sur une distance d'environ 300 mètres, puis elle suit un écoulement d'eau arrivant sur la route nationale n° 5 au point T (X=584380.21 / Y= 4065587.83).

Du point T la limite suit la route nationale n° 5 vers le Sud-Ouest sur une distance d'environ 750 mètres puis elle se dirige vers le Nord-Ouest jusqu'au point U (X=583016.52 / Y= 4065696.03) puis vers le Sud-Ouest sur une distance d'environ 250 mètres puis vers le Nord-Ouest en suivant une piste et un écoulement d'eau jusqu'au point V (X=581421.80 / Y= 4066153.37) sur la route régionale n° 40.

Du point V la limite suit la route régionale n° 40 vers le Nord jusqu'au point W (X=581225.18 / Y= 4067198.88) où elle suit une piste sur une distance d'environ 450 mètres vers le Nord-Est puis vers le Nord arrivant au point X (X=581430.18 / Y= 4068875.87) où elle continue son trajet avec la même direction, passant par le point d'altitude 67 à l'Est de Ragoubet El Bayadha, puis elle se dirige vers le Nord-Est jusqu'au point Y (X=581545.97 / Y= 4069889.22).

D'ici la limite suit une piste vers le Nord-Ouest passant par le point d'altitude 51, puis elle entoure le Côté Ouest du cimetière de Sidi Zarzour et passe par le canal Majerda-Cap Bon et arrive au point Z (X=580997.25 / Y= 4070810.68), où elle suit une piste vers le Nord arrivant au point de départ A.

Art. 2 - La commune d'El Bassatine dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l'entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalhoun
Le ministre des affaires locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Noureddine Selmi